الأضحية

RÉSUMÉ DES RÈGLES DU SACRIFICE

Par le cheikh ʻAliyy ibn Salmân al-Hamâdîy



Le résumé
des règles du sacrifice

Par le cheikh ʻAliyy ibn Salmân
al-Hamâdîy

Lien de l'article original : ICI

Traduit par ʻAbdillah Abi Khouzaymah

La Sounnah

Tous droits de reproduction réservés
Publié par : Édition La Sounnah

Rejoignez nos différentes plateformes la sounnah en cliquant ici : La Sounnah

INTRODUCTION

La louange tout entière appartient à Allah, nous Le louons, nous demandons Son aide, et nous cherchons refuge auprès de Lui contre les maux de nos âmes et contre nos mauvaises actions ; celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider.

J'atteste qu'il n'y a nulle divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, seul sans associé, et j'atteste que Muhammed est son serviteur et son Messager, qu'Allah le couvre d'éloges ainsi que ses proches et ses Compagnons et qu'Il leur accorde son salut.

Allah a rendu obligatoire à chaque communauté l'égorgement d'une bête sacrificielle pour se rapprocher de Lui. Ils mentionnent le Nom d'Allah sur celle-ci et ils le glorifient au moment du sacrifice, en guise de reconnaissance pour les bienfaits dont Il les a comblés, Allah dit :

((Nous avons institué à chaque communauté un rite sacrificiel, afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur les bêtes qu'Il leur a attribuées. Votre seul véritable Dieu est un Dieu Unique. Soumettez-vous donc à Lui.)) (Al-Hajj :34).

Le sacrifice occupe une grande place dans notre religion et un noble rang. Cela compte parmi les emblèmes apparents de l'islâm et ses préceptes bénis. Allah l'a légiféré à ses serviteurs la deuxième année de l'hégire, lors du jour le plus éminent pour Allah qui est le jour du sacrifice. Comme Il ﷺ le dit : « Certes le plus grand jour auprès d'Allah est le jour du sacrifice puis le jour d'après. » (1)

Rejoignez nos différentes plateformes la sounnah en cliquant ici : La Sounnah

Le jugement du sacrifice

Allah a ordonné cela à Son Prophète ﷺ. Il dit dans l'évident du Corân ((**Ne voue donc qu'à ton Seigneur ta prière et ton sacrifice.**)) (L'Abondance :2) Et le sacrifice est : la bête sacrificielle et l'égorgement le jour du sacrifice. Il ﷺ n'a jamais délaissé le sacrifice jusqu'à ce qu'Allah ne prenne son âme.

Et le sacrifice est encore plus fortement recommandé à celui qui en a les moyens et la capacité, en raison de la portée générale de la parole du Prophète ﷺ : « Celui qui est dans l'aisance et qui n'a pas sacrifié, qu'il n'approche pas notre lieu de prière. » (2)

Ibn 'Abdil-Barr – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : « *La conclusion de l'école de Mâlik – qu'Allah lui fasse miséricorde – est que le sacrifice est une sounnah forte qu'il ne convient pas de délaisser, elle concerne le voyageur et le résident, à l'exception du pèlerin à Minâ. Il convient de sacrifier pour tout orphelin, pour tout nouveau-né et pour tout individu de condition libre aisé.* » (3) C'est-à-dire : qui en a les moyens et capable.

Et ach-CHâfi'iyy – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : « *Le sacrifice est une sounnah surérogatoire. Son délaissement est une chose que nous n'aimons pas, même si elle n'est pas obligatoire.* » (4)

Les conditions de validité du sacrifice

1. Elle doit fait partie du bétail, ce sont : les bêtes de la famille des camélidés, des bovins, des ovins et des caprins.

2. Que la bête ait atteint l'âge minimum. En ce qui concerne les camélidés : il s'agit de ceux de cinq ans minimums. En ce qui concerne les bovins : il s'agit de ceux de deux ans minimums. La chèvre et le mouton doivent avoir une année minimum. En ce qui concerne le mouton, celui ayant atteint une demi-année minimum est valide. En raison de la parole du Prophète ﷺ : « N'égorgez qu'une bête mousinnah, si cela est difficile pour vous, égorgez alors un mouton jadh'ah. » (5). Al-mousinnah dans le bétail est la bête d'un an minimum et al-jadh'ah est celle d'une demi-année minimum.

3. Que celui qui va sacrifier soit en pleine possession de la bête sacrificielle. Elle ne doit pas avoir de lien avec le droit d'autrui, comme celle qui a été obtenue injustement ou celle qui a été laissée en gage.

4. Elle doit être exempte de défaut, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Quatre bêtes ne sont pas valides en tant que bête sacrificielle : la bête qui est clairement borgne, la bête atteinte d'une maladie manifeste, la bête qui boite clairement et la bête très maigre et dépourvue de moelle. » (6)

Rejoignez nos différentes plateformes la sounnah en cliquant ici : La Sounnah

5. Que l'égorgement soit effectué dans le moment imparti par la législation. Et le moment débute après la prière de la fête, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Quiconque sacrifie avant la prière n'aura égorgé que pour lui-même. Et quiconque sacrifie après la prière, son sacrifice sera accompli et il aura perpétué la tradition des musulmans. » (7). Et celui qui a égorgé avant la prière devra égorger une autre bête à la place de celle-ci, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Quiconque égorge avant d'avoir prié, qu'il égorge une autre bête à la place de celle-ci. » (8)

Et le moment de l'égorgement s'étend jusqu'au coucher du soleil du dernier jours de tachrîq (9). Il s'agit du treizième jour de Dhil-Hijjah. Ibn Hajar a dit : « *(Les savants) sont unanimes sur le caractère légiféré d'effectuer le sacrifice de nuit comme de jour.* » (10)

Rejoignez nos différentes plateformes la sounnah en cliquant ici : La Sounnah

Ceux pour qui le sacrifice est valide

Une bête sacrifiée est valide pour une personne et son foyer. Abou Ayyoûb al-Ansârî – qu'Allah l'agrée – dit « L'homme sacrifiait une brebis pour lui-même et les gens de son foyer, ils en mangeaient ensuite et en distribuaient aux autres. » (11) (NDT : il s'agit des ovins et des caprins)

Et une bête parmi les camélidés ou les bovins est valide pour sept foyers, en raison du hadith de Jâbir – qu'Allah l'agrée – qui dit : « Nous avons égorgé une chamelle avec le Messager d'Allah ﷺ l'année d'al-Hodaybiyyah pour sept foyers et une vache pour sept foyers. » (12) Et il ne fait pas partie de la sounnah de dédier le sacrifice aux morts. L'imâm Mâlik – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : « *Il ne me plaît pas que l'homme dédie le sacrifice à ses deux parents morts.* » (13), car cela n'est pas confirmé du Prophète ﷺ ni d'aucun parmi les Compagnons. Toutefois, s'il émet l'intention d'associer les morts dans la récompense, alors ceci est autorisé par la permission d'Allah. C'est pour cela qu'il est confirmé de 'Âichah – qu'Allah l'agrée – que le Prophète ﷺ a dit au moment d'égorger : « Au Nom d'Allah. Ô Allah ! Accepte de la part de Muhammad, de la famille de Muhammad et de la communauté de Muhammad. Ensuite il effectua le sacrifice. » (14) Et dans un autre hadith, il ﷺ a dit : « Au Nom d'Allah, Allah est le plus grand, ce (sacrifice) est pour moi et pour celui de ma communauté qui n'a pas sacrifié. » (15) et dans une autre variante : « il égorgea l'autre pour Muhammad et pour la famille de Muhammad ﷺ » (16) Et il y a dans cela une preuve concernant le fait que les morts peuvent être associés dans la récompense, car il y avait des défunts parmi les membres de la famille du Prophète ﷺ.

Rejoignez nos différentes plateformes la sounnah en cliquant ici : La Sounnah

Sacrifier est meilleur que de donner le prix de la bête en aumône

Et ceci est l'opinion de la majorité des savants, comme Abi Hanîfah et Ahmad ibn Hanbal. Et c'est l'avis authentiquement attribué à l'imâm Mâlik et ses compagnons. L'imâm ibn 'Abdil-Barr – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : « *Le sacrifice de la bête est meilleur pour nous que l'aumône, car le sacrifice de la bête est une sounnah forte au même titre que la prière de la fête.* » (17)

Et ibn Habîb – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : « *Il (c'est-à-dire le sacrifice) est meilleur que d'affranchir un esclave ou de faire l'aumône, car faire revivre la sounnah est meilleur que d'accomplir un acte surérogatoire.* » (18)

Et ibn al-Qayyim – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : *« L'égorgement d'une seule chèvre le jour du sacrifice est plus aimé par Allah que son aumône. Elle vaut de nombreuses fois son prix bien que la récompense de l'aumône soit immense.* » (19)

Rejoignez nos différentes plateformes la sounnah en cliquant ici : La Sounnah

Qu'incombe-t-il à celui qui veut sacrifier ?

Lorsque la nouvelle lune de dhil-Hijjah fait son apparition et qu'un individu a émis l'intention de sacrifier, il est détestable pour lui qu'il coupe quoi que ce soit de ses cheveux, de sa peau ou de ses ongles, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Lorsque vous voyez la nouvelle lune de dhil-Hijjah, et que l'un d'entre vous veut sacrifier, qu'il s'abstienne de prendre de ses cheveux ou de ses ongles. » et dans une variante « qu'il ne touche à rien de ses cheveux et de sa peau. » (20) Ce jugement est spécifique à celui qui va effectuer le sacrifice, il ne concerne pas les gens de son foyer.

Et lorsque les dix premiers jours de dhil-Hijjah ont débuté, et que l'individu n'émet l'intention de sacrifier qu'au cours des dix jours, il doit s'abstenir de couper quoi que ce soit de cela à partir du moment où il émet son intention. Toutefois, ce qu'il a coupé avant cela ne lui cause aucun préjudice.

Et la sagesse derrière cette interdiction, est que puisque l'individu qui compte sacrifier est associé à ceux qui sont en état de sacralisation dans l'accomplissement d'une partie des œuvres rituelles – qui est de se rapprocher d'Allah en égorgeant une offrande sacrificielle – il fait partie de la sagesse qu'il hérite de certains des préceptes qui lui sont propres. Et certes, Allah dit au sujet de ceux qui sont en état de sacralisation : ((**Ne vous rasez pas la tête avant que l'offrande n'ait atteint son lieu d'immolation.**)) (La Vache :196) (21)

Rejoignez nos différentes plateformes la sounnah en cliquant ici : La Sounnah

Les défauts qui rendent le sacrifice invalide

Il existe quatre défectuosités énoncées par le Prophète ﷺ qui rendent invalide le sacrifice. Et sont assimilables à celles-ci les bêtes qui leur sont similaires ou en plus mauvais état. Elles sont :

1) (la bête qui est clairement borgne). La bête aveugle est assimilée à celle-ci car elle est en plus mauvais état.

2) (la bête atteinte d'une maladie manifeste), comme celle-ci qui est touchée par la fièvre, par la gale visible ou ce qui s'apparente à cela parmi ce qui est considéré comme étant une maladie manifeste par les gens.

3) (la bête qui boite clairement), c'est celle qui n'arrive pas à suivre le troupeau en raison de la gravité de son boitement. Sont assimilées à celle-ci les bêtes aux pattes amputées car elles sont en plus mauvais état. Il en est de même pour celle qui n'est pas capable de se déplacer sur ses pattes.

4) (la bête très maigre et dépourvue de moelle) Il s'agit de la bête très maigre qui ne possède pas de moelle. Elle n'est pas valide en tant que bête sacrificielle.

Il existe également d'autres défectuosités dont les textes énoncent le caractère détestable de leur présence chez la bête sacrificielle. Par exemple : qu'elle ait les oreilles ou les cornes coupées totalement ou partiellement, ou qu'elle ait la queue ou le postérieur amputés, ou encore qu'elle ait les dents cassées, et ce qui s'apparente à cela. **Ce sont des caractéristiques qui n'empêchent pas la validité du sacrifice** mais dont la présence est toutefois détestable chez la bête sacrificielle. » (22)

Rejoignez nos différentes plateformes la sounnah en cliquant ici : La Sounnah

Le genre et les caractéristiques du meilleur bétail

Les savants ont mentionné que le meilleur bétail étaient les camélidés, ensuite les bovins, s'ils les sacrifient pour lui seul et son foyer, ensuite les ovins, ensuite les caprins, ensuite un septième* de chameau et ensuite un septième* d'un bovin.

(*NDT : il s'agit du cas où sept individus s'associent pour acheter un chameau ou un bovin à sacrifier)

Il existe des caractéristiques rapportées au sujet des bêtes qui ont été sacrifiées par le Prophète ﷺ qui indiquent leur mérite : « lorsqu'il voulait sacrifier, il achetait deux beaux béliers bien portants, cornus, (amlaH) blancs avec un petit peu de noir, castrés. » (23) Castrés : car ce sont les bêtes à la viande la plus délicieuse. Al-amlaH : c'est celui qui est blanc et tacheté de noir.

Et il ﷺ sacrifiait « un bélier cornu et bien bâti, au regard, à la bouche et aux pattes noirs. » (24). Al-faHîl : est celui qui est noble d'aspect et bien bâti. Au regard, à la bouche et aux pattes noirs : c'est-à-dire que les contours de ses yeux et de sa bouche sont noirs, et que ses pattes sont noires.

Et il est confirmé de lui ﷺ qu'il a dit : « Le sang d'une ('afra) m'est plus aimé que le sang de deux bêtes noires » (25), dans une variante : « est plus aimé auprès d'Allah que le sang de deux noires. » (26), et dans une autre variante : « est plus noble auprès d'Allah que le sang d'une bête noire. » (27) Et (al-'afra) est la brebis dont la blancheur n'est pas totalement pure. Et al-'oufrah est la couleur de la terre.

Rejoignez nos différentes plateformes la sounnah en cliquant ici : La Sounnah

Les bienséances du sacrifice

Le sacrifice de l'animal se réalise par l'égorgement (dhabh) et le tranchage de la base du cou (nahr), l'égorgement (dhabh) est pour les ovins, les caprins et les bovins, et le tranchage de la base du cou (nahr) est pour les camélidés.

Et le sacrifice possède des bienséances et des règles. Parmi celles-ci, il en est qui sont obligatoires et dont il faut obligatoirement s'acquitter. Et parmi celles-ci, il en est qui sont recommandées et qu'il convient de respecter lors du sacrifice. Parmi celles-ci :

- La pureté de l'intention vouée à Allah – *'Azza wa Jalla*- et le suivi du Messager ﷺ car les sacrifices sont une obéissance et un acte de rapprochement. Il est donc impératif de rassembler ces deux conditions. Allah dit : ((**Dis : « Ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont exclusivement voués à Allah, Seigneur de l'univers, qui n'a pas d'associé. Voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre.**)) ((Le bétail : 162-164) Et il ﷺ a dit : « Celui qui accomplit notre œuvre ne faisant pas partie de notre religion, cela est rejeté. » (28)

- Que celui qui pratique le sacrifice soit en pleine possession de sa raison et qu'il ait atteint l'âge du discernement, qu'il fasse partie des musulmans ou des gens du Livre tant qu'ils mentionnent le Nom d'Allah sur la bête et ceci fait l'objet d'une unanimité de la part des savants. (29)

Rejoignez nos différentes plateformes la sounnah en cliquant ici : La Sounnah

- Il est obligatoire de dire le Nom d'Allah au moment d'égorger, en raison de la parole d'Allah : ((**Ne mangez pas (des sacrifices) sur lesquels le Nom d'Allah n'a pas été prononcé**)) (Le Bétail :121). Il doit dire : « **Bismillahi wAllahou Akbarou/Au Nom d'Allah et Allah est le plus grand »**, en raison de la parole d'Anas – qu'Allah l'agrée - : « Le Prophète ﷺ a sacrifié deux béliers en mentionnant le Nom d'Allah et en faisant le takbîr. » (30). Et s'il ajoute à cela la mention précise de celui pour qui il égorge, cela est autorisé en raison de l'acte du Prophète ﷺ lorsqu'il a égorgé un bélier cornu sur le lieu de prière, il dit : « Au Nom d'Allah et Allah est le plus grand, ceci est pour moi et pour celui qui n'a pas égorgé parmi les membres de ma communauté. » (31)

- La bienfaisance envers la bête égorgée en l'égorgeant avec un instrument aiguisé, tout en le dissimulant de sa vue, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Certes Allah a prescrit l'excellence dans toute chose. Ainsi lorsque vous tuez, alors tuez de manière parfaite et si vous égorgez, alors égorgez de manière parfaite. Que l'un de vous aiguise son couteau et qu'il apaise la bête qu'il égorge » (32)

Rejoignez nos différentes plateformes la sounnah en cliquant ici : La Sounnah

- Les érudits (33) ont considéré comme étant préférable que l'homme sacrifie l'animal couché sur son flanc gauche – si c'est une brebis ou un animal de la famille des bovins – tourné en direction de la qiblah. Ibn Sirîn – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : « *Il était considéré comme étant recommandé de tourner la bête à égorger vers la qiblah.* » (34). Il tient sa tête avec sa main gauche et il tranche sa gorge avec sa main droite. Quant à la bête appartenant à la famille des camélidés, elle doit être égorgée lorsqu'elle se tient debout, comme cela a été indiqué par la parole d'Allah : ((**Prononcez donc sur eux le Nom d'Allah lorsque, debout (sawwâf), patte gauche attachée, (ils vont être sacrifiés). Puis, lorsqu'ils gisent sur leur flanc.**)) (Le pèlerinage : 36), et le sens de (sawwâf) est : debout, de sorte qu'elles soient debout sur ses quatre pattes, on attache ensuite sa patte gauche et ensuite on tranche son cou.

- Il est obligatoire de couper les deux jugulaires – ce sont les deux veines qui encerclent la gorge et l'œsophage, car c'est par cela que le sang jaillit, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Mangez de la bête de laquelle on a fait jaillir le sang et sur laquelle on a prononcé le Nom d'Allah. » (35). Et faire jaillir le sang consiste : à le faire sortir et couler en abondance.

Rejoignez nos différentes plateformes la sounnah en cliquant ici : La Sounnah

- De ne pas aiguiser la lame devant la bête sacrificielle alors qu'elle regarde, ni d'égorger une bête sacrificielle alors qu'une autre la regarde, car ceci contredit la miséricorde. En raison de la parole confirmée d'ibn 'Abbâs – qu'Allah les agrée tous deux - : « Le Prophète ﷺ est passé près d'un homme qui avait posé son pied sur le flanc d'une chèvre alors qu'il aiguisait son couteau et elle le regardait faire. Le Prophète ﷺ a dit : « Veux-tu la tuer deux fois ? Ne pouvais-tu pas aiguiser ta lame avant de poser ton pied sur son flanc ? » (36)

- Il est recommandé de diviser (la viande de) la bête sacrificielle en trois, un tiers pour celui qui sacrifie, un tiers pour les proches et le voisinage et un tiers pour les pauvres, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « mangez-en, donnez-en à manger aux autres et gardez-en. » (37)

- Tout comme il est recommandé d'en manger, selon le hadîth de Jâbir – qu'Allah l'agrée – qui rapporte que le Prophète ﷺ : « est parti sur lieu on l'on égorge la bête sacrificielle, et il en a égorgé 63 de sa propre main, il passa ensuite le relai à 'Aliyy qui égorgea le reste et il l'associa dans son offrande. Ensuite, il ordonna que l'on prenne un morceau de chaque bête, pour les mettre dans une marmite et les cuisiner. Ils mangèrent tous deux de la viande de ces bêtes et ils burent de leur sauce. » (38) L'imâm al-QourToubî- qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : « *Tous les érudits considèrent préférable que l'individu mange de son offrande. Il y dans cela une récompense et une conformité (avec la sounah).* » (39)

Rejoignez nos différentes plateformes la sounnah en cliquant ici : La Sounnah

- Et il ne convient pas de donner quoi que ce soit de la bête égorgée au boucher en tant que salaire pour l'égorgement. En raison de la parole de 'Aliyy – qu'Allah l'agrée - :

« Le Messager d'Allah ﷺ m'a ordonné de surveiller l'égorgement d'une bête, et de distribuer en aumônes les viandes, les peaux, les laines et de ne pas donner de salaire provenant de *la bête au boucher. » (40)*

Voilà ce qu'il m'a été possible de rassembler sur le sujet, en résumant tant que possible. Et notre dernière invocation est que la louange tout entière appartient à Allah Seigneur de l'univers.

Fin et références

Pour les références, veuillez revenir directement à l'article original en arabe disponible sur le lien : http://urlr.me/F6RCW et vous les trouverez en bas de page.

Rejoignez nos différentes plateformes la sounnah en cliquant ici : La Sounnah

Table des matières

Le résumé des règles du sacrifice 2

Le jugement du sacrifice 4

Les conditions du sacrifice 5

Ceux pour qui le sacrifice est valide 7

Sacrifier est meilleur que de donner le prix de la bête en aumône 8

Qu'incombe-t-il à celui qui veut sacrifier ? 9

Les défauts qui rendent le sacrifice invalide 10

Le genre et les caractéristiques du meilleur bétail 11

Les bienséances du sacrifice 12

Fin et références 16

Table des matières 17

Rejoignez nos différentes plateformes la sounnah en cliquant ici : La Sounnah